

1501147-44.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em

Flagrante - 2128576/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 24909366 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2128576 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILTON JUNIOR LEITE SANTOS

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501147-44.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501147-44.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em

Flagrante - 2128576/2022 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 24909366 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2128576 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILTON JUNIOR LEITE SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

AILTON JUNIOR LEITE SANTOS, qualificado às fls. 11/12, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 11 de maio de 2022, por volta das 12 horas, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, 1, Viela 4, Vila Creti, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para fins de traficância, 137 (cento e trinta e sete) porções da droga maconha, 85 (oitenta e cinco) microtubos plásticos

do tipo Eppendorf contendo droga cocaína, 101 (cento e um) porções da droga cocaína e 34 (trinta e quatro) tubos plásticos contendo “lança-perfumes”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão de fls.05/06 e laudo de constatação provisória de fls. 19/21.

Segundo a denúncia, na data sobredita, o DENUNCIADO trazia com ele as drogas acima mencionadas e que seriam destinadas para fomentar o tráfico de drogas na região, momento em que foi abordado por policiais civis. Além dos entorpecentes, foi apreendida com o DENUNCIADO a quantia de R\$33,00 (trinta e três reais), fruto da traficância. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio. A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2022 (fls. 88/89).

Citado (fl. 110), o acusado apresentou defesa prévia (fl. 106).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o acusado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Pela defesa de Ailton Junior Leite Santos foi pleiteada absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal com regime mais brando.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem estampada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), no boletim de ocorrência (fls. 15/17), no auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), no laudo de constatação (fls. 19/21) e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 91/93 e 94/96), ambos com resultado positivo para as drogas apreendidas, além da prova oral colhida.

A autoria também restou suficientemente demonstrada.

Em solo policial, a testemunha Wellington dos Santos, policial civil, disse que estava de serviço em companhia do Policial Italo e em apuração a denúncia apócrifa de tráfico de drogas. Segundo o denunciante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, viela 04, escadão, na cidade de Carapicuíba/SP, traficantes agem livremente no local e informou até as características dos indivíduos que lá estavam naquele momento. Deslocaram-se até o referido local e de longe avistaram dois indivíduos em atitude suspeita com as características informadas e ao proceder a abordagem do investigado identificado posteriormente como sendo Ailton Junior Leite Santos, foi encontrado uma bolsa com 40 invólucros plásticos contendo substância esverdeada semelhante à “maconha”, 187 invólucros plásticos contendo substância esbranquiçada semelhante à “cocaína”, 34 frascos de substância líquida translúcida semelhante a “lança perfume” e a quantia de R\$ 33,00 (trinta e três reais) em notas miúdas. O outro investigado conseguiu empreender fuga. Indagado, o investigado acabou por confessar a prática do tráfico naquele local. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao investigado e conduzido até a Delegacia de Polícia para as demais providências de Polícia Judiciária pertinentes ao fato (fl. 04). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Ítalo Germano Bedim, policial civil, que acompanhava seu colega de farda na diligência, corroborou os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 03), como em juízo, quando relatou que não conhecia o acusado antes. Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável aos policiais:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes

desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradição contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

No Distrito Policial, o acusado Ailton Junior Leite Santos permaneceu silente (fls. 11/12). Em juízo, disse ter 22 anos e já foi condenado por dois tráficos de drogas. Estava em liberdade desde fevereiro e foi preso em maio. Estava trabalhando na pizzeria com seu pai. Morava com seus pais e irmãos. Sobre os fatos, negou a traficância, não estava na venda. Nas duas passagens anteriores foi réu confesso. Foi até o local por ser usuário de crack e foi pegar drogas, teve um corre-corre e acabou sendo detido. Não sabe onde estavam as drogas, caiu durante a fuga e foi abordado. Não conhecia os policiais antes.

Apresentou versão inverossímil, fantasiosa e isolada dos demais elementos de provas amealhados aos autos.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais receberam denúncia anônima de tráfico de local e diante das características dos traficantes, dirigiram-se ao local conhecido como ponto de venda de entorpecentes e abordaram o réu na posse do dinheiro e drogas apreendidas. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico-toxicológico das drogas.

A outro giro, não cumpriu o réu com seu ônus probatório, não sendo crível a versão por ele apresentada em juízo, notadamente quando sequer conhecia os policiais antes, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afastando-se a tese defensiva.

Ressalta-se ainda ser irrelevante não ter o acusado sido encontrado em atitude direta de venda, pois basta a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11343/06, para a configuração do crime, em que o dolo é genérico. Portanto, não é indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado.

Assim, considerando a natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma em que estavam acondicionadas e o dinheiro apreendido em local conhecido como ponto de venda de drogas, comprovado está que os entorpecentes estavam destinados ao consumo de terceiros.

A alegação de ser o acusado usuário de drogas, por si só, não prejudica ou impede que seja também traficante de drogas, aliás, fato bastante comum na ciranda mortal das drogas, onde os usuários passam a também traficar drogas, até mesmo para sustentar o próprio vício.

Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, não só em razão da relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas, mas também devido à reincidência específica do acusado por outros dois crimes (Processo 1506211-61.2019, fl. 47; Processo 1502731-20.2020 ou 7801-09.2021, fls. 48/49), sendo latente que se dedica a atividades criminosas, não sendo iniciante no mundo do crime.

Deve-se atentar, portanto, para a presença da agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (Processo 1506211-61.2019, fl. 47; Processo 1502731-20.2020 ou 7801-09.2021, fls. 48/49).

Assim, comprovadas a autoria e materialidade do delito, passo à dosimetria da pena do réu, em observância ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, há que se considerar a relevante quantidade e

variedade de drogas apreendidas, e em relação ao crack, sua natureza, substância esta com maior poder devastador, além de colocar em potencial risco a saúde pública, sendo, pois, necessária maior reprovação da conduta do agente. Ademais, verifica-se que o acusado é reincidente pela prática de dois delitos de tráfico de drogas, e como um deles será considerado como circunstância agravante (Processo 1506211-61.2019, fl. 47), o outro será considerado como Maus Antecedentes (Processo 1502731-20.2020 ou 7801-09.2021, fls. 48/49) não havendo que se falar em bis in idem. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a agravante da reincidência específica, disposta no artigo 61, inciso I, ambos do Código Penal (Processo 1506211-61.2019, fl. 47), agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal.

Para a terceira fase do cálculo, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ademais, trata-se de réu reincidente específico por outros dois crimes, não sendo outro regime suficiente a atingir às finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar AILTON JUNIOR LEITE SANTOS, qualificado às fls. 11/12, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis diante da reincidência e dos Maus Antecedentes do acusado.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta decisão. Expeça-se guia de execução provisória.

Como efeito da condenação, por força da regra do artigo 91, II, “b”, do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fls. 05/06), assim como autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Oficie-se à autoridade policial para que seja enviado o comprovante do dinheiro apreendido nos autos (fls. 05/06).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 19 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA